民法總則

第十一章　消滅時效

國立臺灣大學法律學系　陳聰富教授

【本課程由陳聰富老師授權使用，您如需利用本作品請另行向權利人取得授權。】

National Taiwan University OpenCourseWare 臺大開放式課程

第十一章 消滅時效

- 消滅時效的意義
  - 消滅時效
  - 除斥期間
- 消滅時效的客體
  - 債權請求權
    - 債權請求權的行使期間
    - 請求權競合
  - 物權關係上的請求權
    - 所有權人得物上請求權
    - 占有人之物上請求權
  - 其他請求權
    - 基於身分關係而生之請求權
    - 基於人格關係而生之請求權
- 消滅時效的期間
  - 一般時效期間（長期消滅時效）
  - 特別時效期間（短期時效）
    - 五年的短期時效
    - 二年的短期時效
- 消滅時效的起算
  - 事實上障礙與法律上障礙
  - 借貸契約
  - 債務不履行損害賠償請求權
  - 侵權行為損害賠償請求權
- 消滅時效的中斷
  - 概說
  - 請求
  - 承認
    - 時效完成前的承認
    - 時效完成後的承認
  - 起訴
    - 起訴中斷時效
    - 判決確定重行起算時效
  - 與起訴有同一效力者
    - 依督促程序，聲請發支付命令
    - 聲請調解或提付仲裁
    - 申報和解債權或破產債權
    - 告知訴訟
    - 開始執行行為或聲請強制執行

National Taiwan University OpenCourseWare 臺大開放式課程

- 消滅時效的不完成
  - 意義
  - 消滅時效不完成的事由
    - 不可避免的事變
    - 關於繼承財產之權利
    - 法定代理人的欠缺
    - 對法定代理人的權利
    - 夫妻相互間之權利
- 消滅時效完成的效力
  - 拒絕履行抗辯權
  - 效力及於從權利
  - 時效完成後的給付
    - 時效消滅後之給付
    - 契約承認、提出擔保
  - 時效利益的拋棄



National Taiwan University
OpenCourseWare
臺大開放式課程

第十一章　消滅時效

一、　消滅時效的意義

（一）　消滅時效

1. 讓權利減損不是權利不見
2. §125：「請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。」 §144 I：「時效完成後，債務人得拒絕給付。」
3. 甲對乙主張請求權時，乙可依§125、§144 I 作時效抗辯，法院：你就沒有請求權，但債權還是存在，這債務叫自然債務
4. 買賣土地時，甲是出賣人，乙是買受人，他們有買賣契約，甲把 A 地交付土地給乙，但沒有辦登記，十五年後乙如果對甲主張移轉登記，甲可以主張已經超過十五年，依§125、§144 I 可以拒絕給付－時效抗辯，依§767 請求土地返還－甲是所有人、乙無權占有（乙沒有所有權，可是乙有債權－可作為佔有的依據），乙有債權和債權的請求權，債權的請求權因為消滅時效而消滅，可是債權還存在－有權占有。
5. 甲是出賣人，乙是買受人，甲乙買賣契約，甲將 A 地移轉登記給乙，但沒交付（跟前案剛好相反），十五年後，乙請求交付土地，甲抗辯§125 和§144 I
6. 102 台上 2420 號、100 台上 1442 號
7. §226：「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。」
8. 乙對甲有§348 的移轉登記請求權，移轉登記請求權從十五年前開始算，還是十五年後呢？最高法院 100 年台上 1833 號

二、　消滅時效的客體

（一）　債權的請求權

1. 假設甲是出賣人，乙是買受人，乙對甲主張§348 所有權的移轉登記請求權，判決確定後，十五年後乙再請求甲登記，甲仍然可以做時效抗辯
2. 共有物分割請求權：甲與乙丙共有地二十年，甲提出分割共有物請求權，乙丙抗辯已共有超過十五年，不可請求分割，不行，共有物分割請求權本質是形成權，消滅時效只適用請求權，不適用形成權，如果有時間限制是除斥期間
3. 如果甲乙丙協議分割，訂立協議分割書十五年後，結果甲告乙丙請依協議分割書辦理登記，乙丙依§125、§144 I 抗辯有效，因這是協

National Taiwan University
OpenCourseWare
臺大開放式課程

甲出卖人 —— 买卖A地(未登记) —— 乙买受人
15年后

乙→甲：§348I后 请求登记 ← §125+§144I 甲

甲→乙 §179 "占有"型不当得利 ← 有债权(法律上原因) 乙

§767 所有物返还请求权 —— 甲是所有人✓
乙无权占有 ⊗(有债权) SC.陈

结果：土地所有人为甲，但使用人是乙(维也奈何不了谁)

解方：甲再出卖土地给丙

丙→乙：§767 —— 丙是所有人✓
✓ 乙无权占有✓(债权之相对性，债权只在甲乙间)

乙→甲：债务不履行(违约责任) §226：可归责于债务人甲，致给付不能，请求损赔 ← §125+§144I / ? 甲

⇒乙95年买，甲111年再卖，乙：时效之起算点，111年才构成给付不能

(旧) SC：发生给付不能时，才有损赔请求权发生⇒110年起算

SC.田学说：§348为履行请求权，是原给付义务(第一次给付义务)

(新) §226为次给付义务(第二次给付义务)，来源自原给付义务

⇒债之同一性不变⇒消灭时效自95年时起算

甲出卖人 —— 买卖B地，无权利 —— 乙买受人 (有登记)
15年后

债务不履行，非无权占有(可能乙未付尾款)！保护甲之对待给付请求权(§264 同时履行抗辩权)

乙→甲：1. §348I 前，交付土地 ← §125+§144I 甲

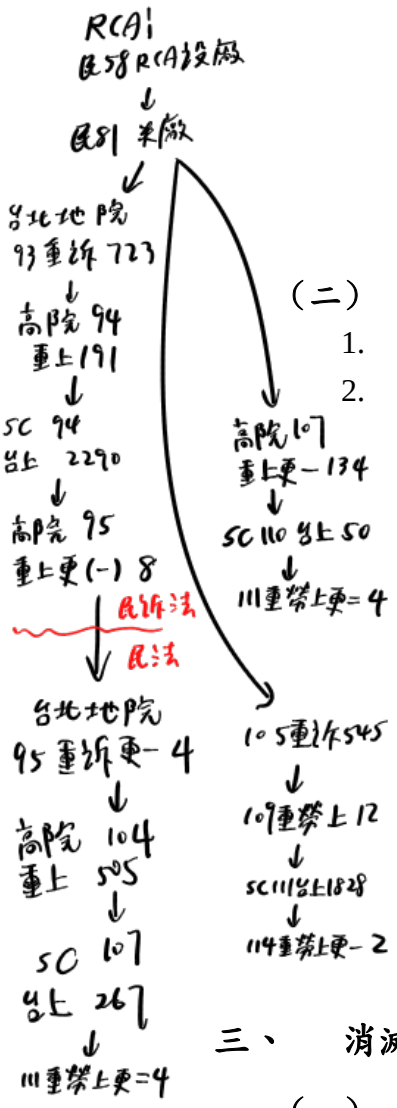
2. §767 所有物返还请求权 —— 乙是所有人✓
甲无权占有 —— ✓
X(实务)

修订：
1. 统一之时效期间
2. 缩短时效期间
3. 时效起算点改为主观说
4. 增加时效障碍事由

除斥期间(§90)：撤销权，自意思表示后，经一年后消灭

撤销权为形成权，非请求权，不适用消灭时效，适用除斥期间

不同处在于不需作抗辩，法官依职权裁酌



議分割的請求權，基於協議分割書來的，契約的請求權是債權的請求權，適用消滅時效

（二） 物權關係上的請求權

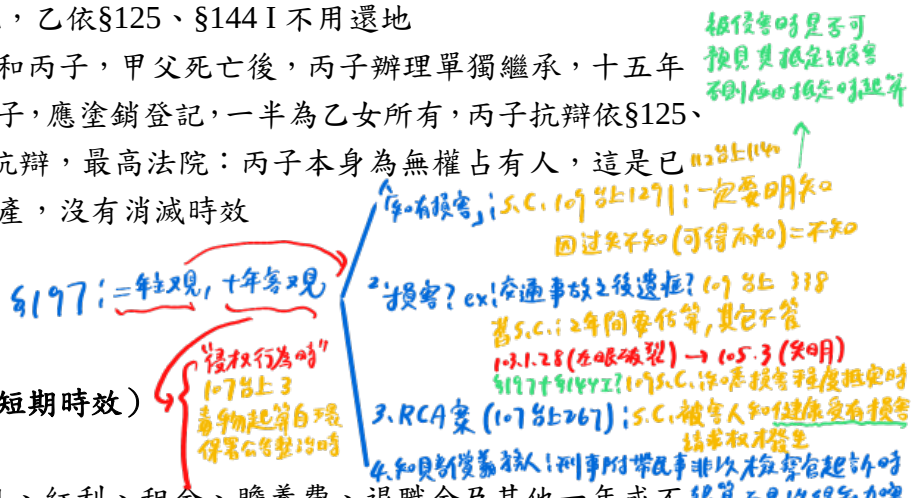
1. 動產
2. 不動產 分割請求權不同

(1) 大法官解釋 107 號、164 號

(2) 甲是 A 地所有人，乙無權占有，二十年後，甲一直負擔稅捐，乙一直有使用利益，當乙主張§125，甲可對乙主張§767 所有物返還請求權

(3) 甲在 A 地上蓋 B 屋違建，甲有自建取得所有權，乙無權占有，甲請求返還 B 屋，乙依§125、§144 I 不用給甲，甲依§167 請求返還 A 地，乙依§125、§144 I 不用還地

(4) 甲父有乙女和丙子，甲父死亡後，丙子辦理單獨繼承，十五年後乙女告丙子，應塗銷登記，一半為乙女所有，丙子抗辯依§125、§144 I 時效抗辯，最高法院：丙子本身為無權占有人，這是已登記的不動產，沒有消滅時效



三、 消滅時效的期間

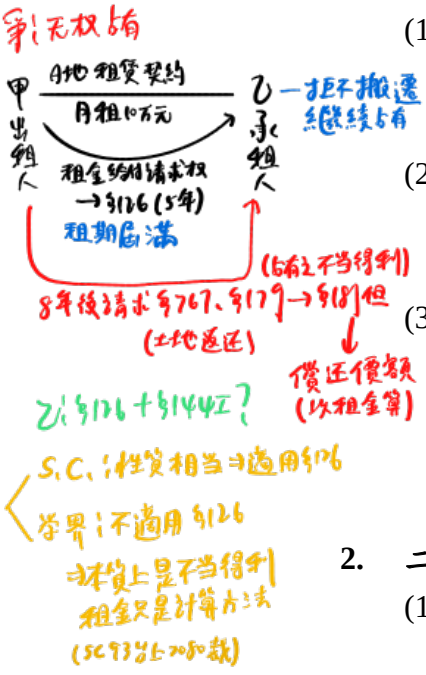
（一） 特別時效期間（短期時效）

1. 五年的短期時效

(1) §126：「利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他一年或不及一年之定期給付債權，其各期給付請求權，因五年間不行使而消滅。」

(2) 101 年台上 236 號：乙妻告甲夫應分擔撫養費一半費用，甲夫抗辯當初是按月給付一萬五千元，依§126 時效五年，只能要求最近五年的費用

(3) 甲是 A 地所有人，民國 80 年出租給乙承租人，民國 90 年租期屆滿後乙承租人不搬遷，繼續使用土地，民國 104 年甲告乙請求不當得利，乙佔有十四年的利益，法院：乙不當得利無權占有十四年，他的利益相當於租金的利益，乙用§126 抗辯，乙雖佔有十四年，只要給五年就好



2. 二年的短期時效

(1) §127：「左列各款請求權，因二年間不行使而消滅：

一、旅店、飲食店及娛樂場之住宿費、飲食費、座費、消費物之代價及其墊款。

二、運送費及運送人所墊之款。

National Taiwan University
OpenCourseWare
臺大開放式課程

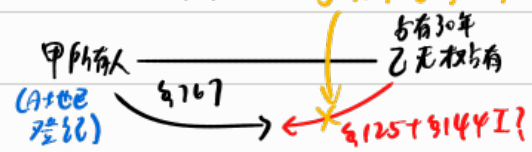
物上請求權之消滅時效

- 動產：適用
- 不動產：
  - 未登記：適用 ex：違建
  - 已登記：不適用（釋§10、§164）

丁§10：已登記不動產所有人之回復請求權，無民§125之適用

丁§164：已登記不動產所有人之除去妨害請求權，不在丁§10解釋範圍內，但仍無民§125之適用

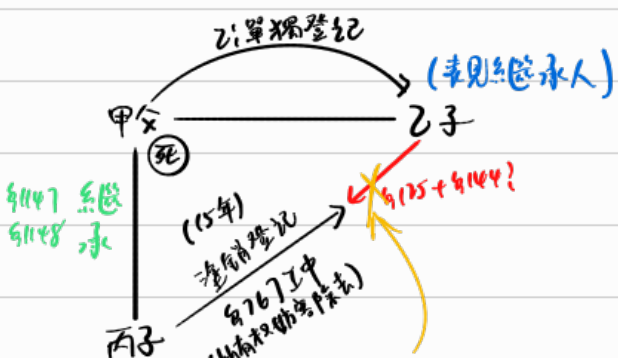
已登記之例外：



只要有「保存登記」（所有權第一次登記）

reason：不貫徹土地登記制度

2. 避免所有人之永久負擔，讓乙占有，甲不得請返還⇒甲永遠為所有人，乙永遠免費使用土地，報金甲出



S.C.：土地有保存登記，雖現無登記於丙名下，但繼承開於被繼承人死亡之瞬間（§1147、§1148）

故丙已取得該所有權，因此乙不得主張時效抗辯

*§759：因繼承、強制……或其他非因法律行為，於登記前已取得不動產物權者，應經登記，始得處分其物權（除）

⇒乙有所有權，不用經登記

繼承法避免多物之所有權因不認繼承而大量變動⇒§1146I（繼承回復請求權）

⇒確認乙有無請求權，若有，可以一併對表見繼承人行使所有回復請求權，不用一一主張

§1146II（短期消滅時效）：前項回復請求權…知悉二年 or 繼承開始時十年

爭：乙之繼承權應由§1146I重新確認取得，但再以§1146II提起時效抗辯，乙還有無繼承權？

S.C.（舊）：乙繼承權與請求權一併消滅

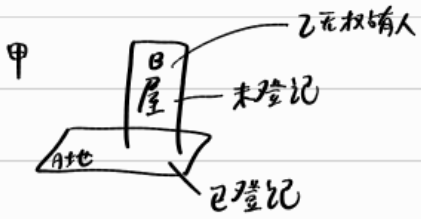
大法官釋字771：不因此喪失合法繼承權，只是請求權不完整，但為兼顧法之安定性，§767應有§125之適用

（乙長期表見繼承長期占有形成之秩序）⇒丁§10、丁§164應予補充（丁§10、丁§164有效）

⇒在繼承時，雖僅有不動產之登記，但仍有§125、§1144I之適用

丙不能主張§1146I，能否主張§767？✓（實務：兩個別獨立之請求權）

but 乙得用§125+§1144I+丁§771對抗丙 *

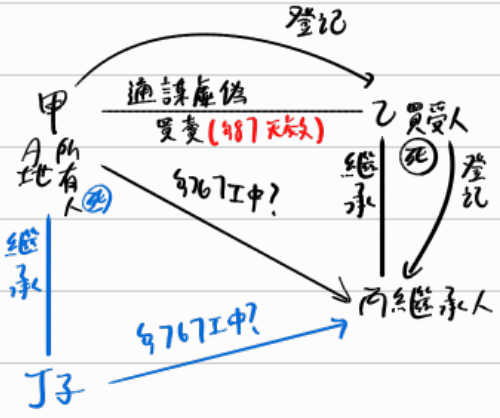


甲→乙：物权 返还 B屋

乙→甲：物125+物244Ⅰ ✓ (B未登记)

甲→乙：物767 返还A地

乙→甲：物125+物244Ⅰ ⇒ ⊗ (A有登记)



6月 总上2170：A地已登记⇒无物125之适用 (陈：莫衷一是，以多数说见解为准，採此见解较恰当)

8月 总上392：主张为真正所有人者，如未依法登记为所有人，其行使物上请求权，仍有消灭时效之适用

基於身分关係之请求权，若为纯粹身分关係所生之请求权，无消灭时效之适用，ex：物1051(夫妻之同居义务)

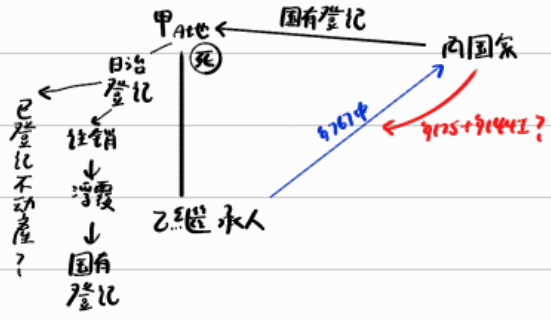
若为非纯粹身分关係所生之请求权，仍得适用，ex：赡养费

106总上2677：人格权受侵害所生 侵害除去请求权及侵害防止请求权，皆无消灭时效之适用

ex消除权等

侵权行为(民197：短期时效)

110总上大115：浮覆地



旧法时期之登记係对抗要件

现在之登记为效力要件

SC：旧法之登记非为"登记"，登记"仍指按土地法所做之登记

只有15年

乙：丙 违反物148Ⅱ (未公告、未通知，违反正当法律程序) SC112总上1184

SC 112 台上 1148；§128

「消滅時效，自請求權可行使時起算」，原則上必須是權利已經發生，且權利人得行使權利的狀態。惟個案中如義務人故意以不正當手段致使權利人不知權利存在之情形；或權利發生之事實偏在義務人之一方，義務人依法令、契約負有告知義務而未告知者；或有其他特別情事，因其權利之行使，將致權益狀態顯然失衡，此時即得依誠信原則，義務人不得於一定期間內以罹於消滅時效作為對抗權利人之抗辯，藉以平衡消滅時效制度之適當性與公益性。至於該一定期間，應由法院就個案具體情形，妥適認定。即應由法院為個案正義之衡平。

地政机关误登 土地§68 以行為人為要件→與法上侵权有別→§125 15年，无§197(侵权2年)(SC85台上670)

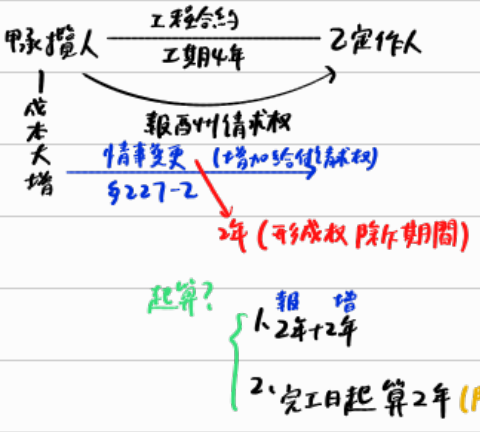
↳最高法：類推國賠§8(2年)

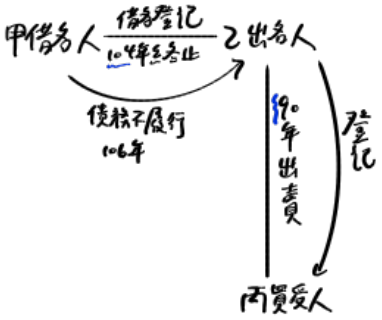
公司§23II

舊SC：78台上154、95台上975(法律特別規定說)→公司§23為特別規定，非侵权行為上責任

新SC：101台上44、108台上185、112台上1305(侵权行為規定說)→有侵权性質，公司法无特別規定→§197I 无違商事法性質→2年

↳違背一般人相互間行為規範义務，有違法性之性質→侵权



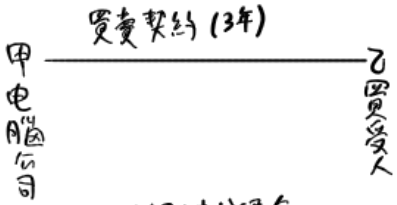


起算？90/104？
§128：由權利何行使起算⇒10年

三、以租賃動產為營業者之租價。
四、醫生、藥師、看護生之診費、藥費、報酬及其墊款。
五、律師、會計師、公證人之報酬及其墊款。
六、律師、會計師、公證人所收當事人物件之交還。
七、技師、承攬人之報酬及其墊款。（以前指家庭之代工的承攬）
八、商人、製造人、手工業人所供給之商品及產物之代價。」

(2) 實務上比較重要是第七和第八，甲是業主，乙是承攬人，甲乙之間有承攬契約，乙對甲有報酬請求權，報酬請求權只有兩年，§227-2：「契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。」

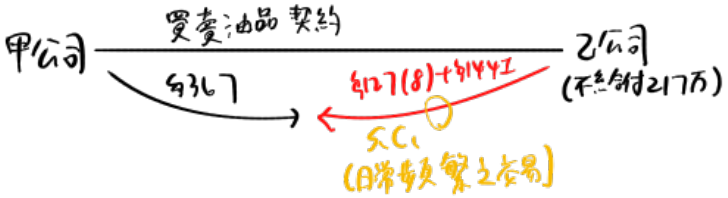
(3) 99 年台上 843 號－最高法院：情事變更的判決要依原來給付的性質



甲→乙§367請求價金
乙：§127(8)+§144-1
乙→甲：§348請求給付？
⇒甲：§127(8)+§144-1？⊗
∴甲：§264（同時履行抗辯權）

(4) 第八條：甲電腦公司、乙買受人，甲乙買賣電腦，甲對乙§367價金給付請求權依§127 八兩年內要給付，乙對甲主張§348，甲只能用§264 同時履行抗辯權（94 年台上 431 號），如果甲非商人去賣中古車，適用的時效是十五年，最高法院：一定是商人、日常頻繁的交易、營業商品（生財器具不算）、不動產不算、船舶不算

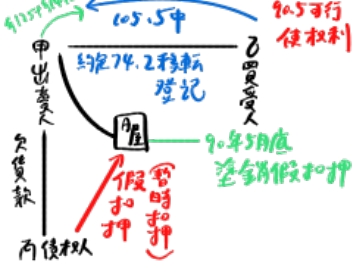
109台上 1172



四、 消滅時效的起算

（一） 事實上障礙與法律上障礙

109台上 1816



乎：假扣押是法律上障礙 or 事實上障礙？
S.C.：假扣押非法律上障礙
乙之主張無道理
乙→甲：§348，因A屋被假扣押故為給付不能
⇒乙依§226主張損賠
（債同一性適用相同時效）

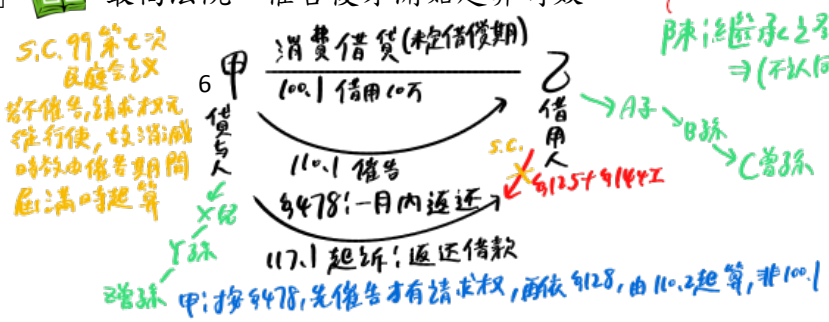
1. §128：「消滅時效，自請求權可行使時起算。以不行為為目的之請求權，自為行為時起算。」 原則：在債權沒確清償期時，因債權人得隨時請求清償故消滅時效由債權成立時起算，定有清償期者，則至期屆滿時起算
   (1) 起算的標準有主觀說：知悉其可以主張權利，95 年台上 1607 號（少數判決）(§197，例外)
   (2) 客觀說：實務見解要採客觀說。(原則)
2. 法律上障礙：不起算時效－被扣押 (反聲)
3. 事實上障礙：繼續算時效：生病、不在家、權利存在之不知

↳假扣押

（二） 借貸契約

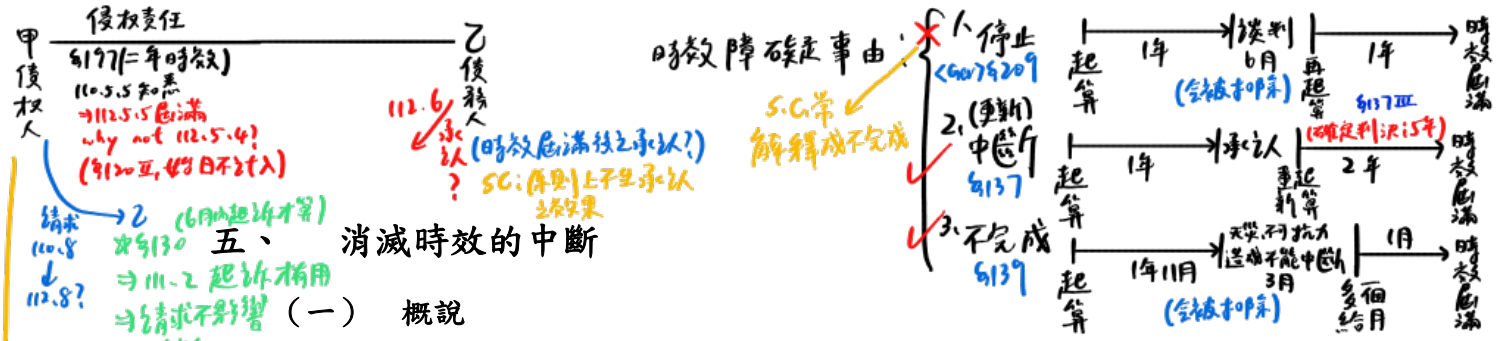
1. 甲借用人跟乙貸與人於 90 年 5 月 5 日借錢，沒有約定清償期，103 年 6 月 6 日乙催告甲，108 年 8 月 8 日起訴，§478：「借用人應於約定期限內，返還與借用物種類、品質、數量相同之物，未定返還期限者，借用人得隨時返還，貸與人亦得定一個月以上之相當期限，催告返還。」 最高法院：催告後才開始起算時效

(給付不能)
債務不履行之損賠請求權
⇒§225Ⅱ（代償請求權？）



與保護借用人之利相衝有違
陳：繼承之發生？
⇒（不認同S.C.）

National Taiwan University OpenCourseWare 臺大開放式課程



五、 消滅時效的中斷

（一） 概說

1. §129 I：「消滅時效，因左列事由而中斷：
   一、請求。
   二、承認。
   三、起訴。」
2. §137 I：「時效中斷者，自中斷之事由終止時，重行起算。」

（二） 請求

1. 甲債權人、乙債務人，貨款兩年時效成立於 95 年 5 月 5 日，97 年 5 月 5 日時效屆滿（不是 97 年 5 月 4 日，§120：「以時定期間者，即時起算。以日、星期、月或年定期間者，其始日不算入。」）
   甲於 96 年 6 月 6 日請求，重新算兩年至 98 年，§130：「時效因請求而中斷者，若於請求後六個月內不起訴，視為不中斷。」
   假設他於 97 年 4 月 4 日請求，會延長半年至 97 年 10 月 4 日屆滿

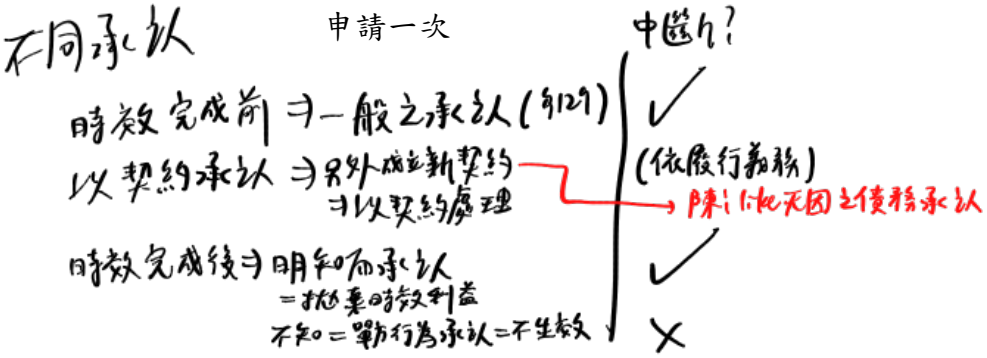
（三） 承認

1. 乙對甲承認，假如甲對乙說你還欠我十萬，乙說我兩天後給你－承認，乙若默默走開－沒有承認
2. 如果於 96 年 8 月 8 日承認，就延長兩年至 98 年 8 月 8 日
3. 乙在時效屆滿後的 97 年 6 月 6 日承認，如果乙明知時效完成，視為拋棄時效利益，§147：「時效期間，不得以法律行為加長或減短之，並不得預先拋棄時效之利益。」 承認必須在時效完成前承認，§144 II：「請求權已經時效消滅，債務人仍為履行之給付者，不得以不知時效為理由，請求返還；其以契約承認該債務或提出擔保者亦同。」
4. 協商過程的承認：甲男跟乙女通姦，丙夫跟甲男請求損害賠償，侵害夫妻圓滿共同生活的利益，98 年 5 月 5 日通姦，日後丙夫知悉，§197：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」 101 年 2 月 2 日起訴，甲男抗辯兩年時效期間經過，已經超過消滅時效，丙夫說當初甲丙兩人協商，100 年 4 月 4 日時甲男曾經承認，承認要重新起算兩年，到 102 年 4 月 4 日才屆滿，協商期間的承認，之後協商破裂，到底這個承認算不算？最高法院：協商期間的承認仍算
5. 協議拋棄時效抗辯權：甲乙協議甲放棄時效抗辯權，繼續談判，但談判破裂
6. 95 年台上 1087 號：時效抗辯違反誠信原則，不能再做時效抗辯

National Taiwan University OpenCourseWare 臺大開放式課程

（四） **起訴**

1. 起訴會中斷時效，96 年 6 月 6 日甲對乙起訴，100 年 8 月 8 日判決確定，甲可拿判決查封乙財產，§137：「經確定判決或其他與確定判決有同一效力之執行名義所確定之請求權，其原有消滅時效期間不滿五年者，因中斷而重行起算之時效期間為五年。」重行起算是五年，債務人無財產，法院會發給債權憑證，每五年申請一次



§141 (保護未成年人，不完成 ㄔ多6月)
§143 (保護婚姻關係)

National Taiwan University
OpenCourseWare
臺大開放式課程

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
2			本作品由「著作權人陳聰富」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
3			本作品由「著作權人陳聰富」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
4	請求權…依其規定。		民法第 125 條 本作品屬公共領域之著作。
4	時效完成後，債務人得拒絕給付。		民法第 144 條 本作品屬公共領域之著作。
4	因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。		民法第 226 條 本作品屬公共領域之著作。
5	利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他一年或不及一年之定期給付債權…因五年間不行使而消滅。		民法第 126 條 本作品屬公共領域之著作。
5,6	左列各款請求權…八、商人、製造人、手工業人所供給之商品及產物之代價。		民法第 127 條 本作品屬公共領域之著作。
6	契約成立後…當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。		民法第 227-2 條 本作品屬公共領域之著作。
6	消滅時效…自為行為時起算。		民法第 128 條 本作品屬公共領域之著作。
6	借用人應於約定期限內…催告返還。		民法第 478 條 本作品屬公共領域之著作。

National Taiwan University
OpenCourseWare
臺大開放式課程

7	消滅時效...三、起訴。		民法第 129 條 本作品屬公共領域之著作。
7	時效中斷者...重行起算。		民法第 137 條 本作品屬公共領域之著作。
7	以時定期間者...其始日不算入。		民法第 120 條 本作品屬公共領域之著作。
7	時效因請求而中斷者...視為不中斷。		民法第 130 條 本作品屬公共領域之著作。
7	時效期間...並不得預先拋棄時效之利益。		民法第 147 條 本作品屬公共領域之著作。
7	請求權已經時效消滅...其以契約承認該債務或提出擔保者亦同。		民法第 144 條 本作品屬公共領域之著作。
7	因侵權行為所生之損害賠償請求權...逾十年者亦同。		民法第 197 條 本作品屬公共領域之著作。
8	經確定判決或其他與確定判決有同一效力之執行名義所確定之請求權...因中斷而重行起算之時效期間為五年。		民法第 137 條 本作品屬公共領域之著作。

National Taiwan University
OpenCourseWare
臺大開放式課程